

لدى محكمة تنفيذ بداية الزرقاء الموقرة

عطوفة الرئيس القاضي قاسم بك الشطناوي المحترم

تقرير الكشف والخبرة اللاحق في القضية التنفيذية رقم (148/انايات/2025)

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (148/انايات/2025) والمتضمن اعداد تقرير خبرة لاحق يبين فيه قيمة حصص المدين في العقار.

حيث ابين لعدد التكم انني اقدر سعر المتر المربع الواحد بـ 2 دينار وبالنسبة تكون قيمتها المقدرة تساوي:

$$32400.470 \text{ م}^2 \times 2 \text{ د/م} = 64800.94 \text{ دينار}$$

(أربعة وستون ألفاً وثمانمائة دينار وتسعمائة وأربعون فلس)

وبلغ قيمة حصص كل شريكة بحسب الجدول ادناه، وذلك بحسب سند التسجيل للقطعة موضوع القضية:

32400.47	4/2	2	قاهر خالد عبدالرحمن ابو حشيش
16200.235	4/1	1	مؤمن محمد عايش اللوزي
16200.235	4/1	1	محمد عبد السلام عبد الكريم الهلوش
64800.94 دينار	4/4	4	المجموع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

والله ولي التوفيق...

تحريراً في 2025/12/06

المهندس المدني

رامي النعامه

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة بداية تنفيذ الزرقاء الموقرة

عطوفة الرئيس القاضي قاسم بك الشطناوي المحترم

القضية التنفيذية رقم (148/انابات/2025)

الموضوع: تقرير الكشف والخبرة - مكون من 11 صفحة

المهمة: إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوع القضية لغايات معاملة وضع اليد

المحكوم له: عابد بن عبدالله بن جابر السعدون

المحكوم عليه: قاهر خالد عبدالرحمن ابو حشيش

تاريخ الكشف: 2025/11/27 بالطرق العادية

الخبير المنتخب

م. رامي النعامنه



لدى محكمة تنفيذ بداية الزرقاء الموقرة

عطوفة الرئيس القاضي قاسم بك الشطناوي المحترم

تقرير الكشف والخبرة في القضية التنفيذية رقم (148/انايات/2025)

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (148/انايات/2025) والمتضمن إجراء الكشف والخبرة على قطعة الارض رقم (706) حوض رقم (5) تلة السلامة من قرية ابو الزيفان من اراضي محافظة الزرقاء ، فقد افصحنا الخبير المنتخب:

المهندس رامي فؤاد محمود النعامنه

عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حياديته واستقلاليته عن أي طرف من أطراف القضية أو وكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة وتضمنت المهمة الموكولة الي وهي:

إجراء الكشف والخبرة على قطعة الارض رقم (706) حوض رقم (5) تلة السلامة من قرية ابو الزيفان من اراضي محافظة الزرقاء موضوع القضية وبيان قيمتها وبيان قربها وبعدها عن الخدمات وقيمتها اذا كانت مشغولة ام لا وبيان اسم وصفة من يشغلها ان وجد وتقدير سعر المتر المربع الواحد وبالنسبة لتقدير قيمتها الاجمالية والاجزاء المشتركة التابعة لها وذلك حسب الاصول.

وبعد ان تحفظت القسم القانوني بان اقوم بالمهمة الموكولة الي بكل صدق وامانة وإخلاص والتمست تسليمي مبررات القضية والامهال للإعداد تقرير خبرة مفصل والسماح بالكشف على العقار موضوع القضية، وعليه فقد توجهت انا الخبير المنتخب اعلاه الى رقة العقار موضوع القضية وبرفقة مأمور التنفيذ وبدلالة وكيل المحكوم له. ولدى وصولنا الى رقة العقار موضوع القضية قمنا بمطابقة المبررات مع بعضها البعض فوجدتها مطابقة مع بعضها البعض من جهة ومن جهة أخرى تم مطابقتها مع واقع العقار فوجدت مطابقة تمام الانطباق. وبعد اجراء الكشف ودراسة ملف القضية تبين ما يلي:

أولاً: وصف العقار

قطعة الأرض موضوع القضية تحمل رقم (706) حوض رقم (5) تلة السلامة من قرية أبو الزيفان من أراضي محافظة الزرقاء، مساحتها 32 دونوم و 400.47 م²

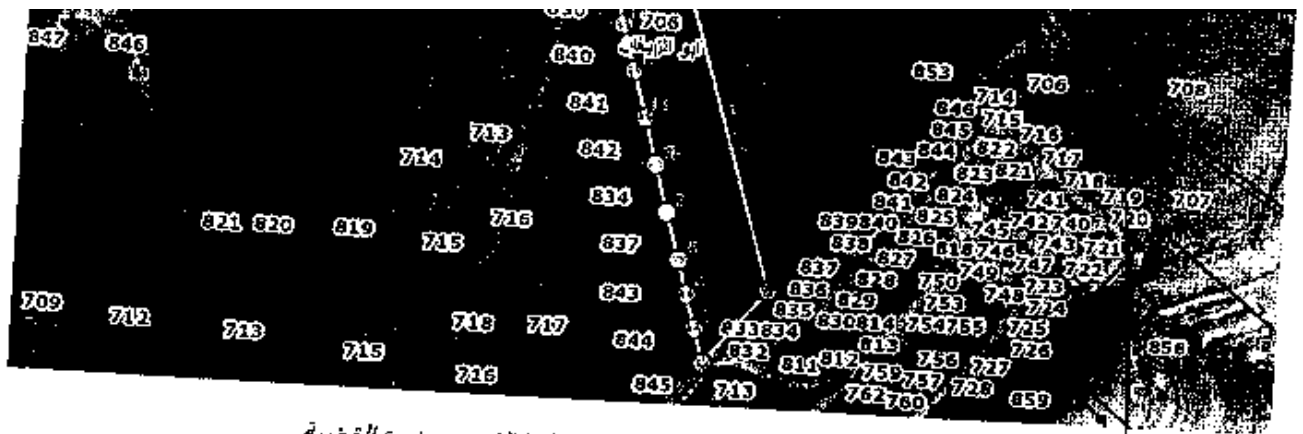
سند التسجيل رقم القيد 2025-ZA-34565 والصادر عن مديرية تسجيل أراضي محافظة الزرقاء بتاريخ 2025/11/17 والتي هي من مبرزات القضية وبموجب سند التسجيل المذكور سابقاً فهي من نوع الملك خارج حدود البلديات والمملوكة على الشيوع ويملك المحكوم عليه قاهر خالد عبد الرحمن أبو حشيش حصتين من أصل 4 مجموع الحصص، وقطعة الأرض موضوع القضية تحمل تنظيم (خارج التنظيم) بأحكام ارتدادات 15 م أمامي، 5 م جانبي، 10 م خلفي. النسبة المئوية 10%، الحد الأعلى لارتفاع البناء 9 م باستثناء الروف، عدد الأدوار دورين وروف، والحد الأدنى للواجهة 35 م، ط.، الحد الأدنى للأفراز 10,000 م² بحسب مخطط موقع وترسيم الصادر عن بلدية الهاشمية الجديدة- دائرة تخطيط وتنظيم منطقة قرى بني هاشم بموجب رقم الوصل 164894 بتاريخ 2025/12/03 والتي هي من مبرزات القضية. حيث ورد بنفس مخطط التنظيم أن المخطط مصدق نهائي.

القطعة غير منتظمة الشكل ويحد واجهتها الجنوبية شارع غير مفتوح وغير معبد بسعة 6 م. وتقع بالقرب من أراضي جمعية الواحة في منطقة الهاشمية.

قطعة الأرض موضوع القضية لديها تضاريس متنوعة ذات طبيعة هضبية وجبلية وغير مستوية. ويعبرها أخدودان اثنتان، مما يؤدي إلى وجود فروقات واضحة في المناسيب داخل حدودها، حيث تشكل مناطق مرتفعة جداً وأخرى منخفضة بشكل ملحوظ.

الأرض ذات طبيعة صخرية، وهي أرض سطيح خالية من الأبنية أو الإنشاءات أو المزروعات وغير مشغولة حالياً. كما أن تربتها صالحة للبناء والزراعة، وتقع على مسافة نسبية وقريبة قليلاً ونسبياً من الخدمات.



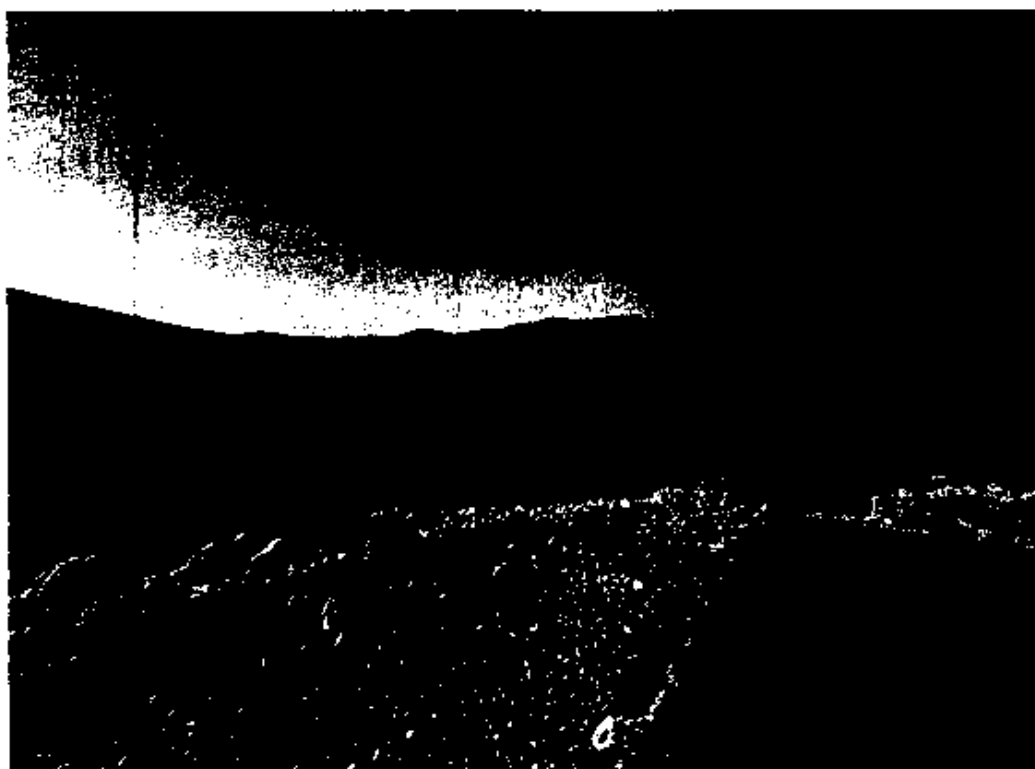


صورة جوية تبين حال وواقع وحدود قطعة الأرض موضوع القضية



4

[Signature]



صورة فوتوغرافية قطعة الارض موضوع القضية

ثانياً: الخبرة الفنية والكشف والتقدير

بعد الكشف الحسي وبعد الاطلاع ودراسة كامل ملف القضية وبحسب خبرتي وفي ضوء المهمة المكلف بها وبعد الاطلاع على السعر الاداري لقطعة الارض موضوع القضية وجد ان السعر الاداري يساوي 3 دينار للمتر المربع الواحد، ومع الاخذ بعين الاعتبار في تقديراتي لموقع القطعة وقربها وبعدها عن الخدمات وطبيعة الحي خاص بها والاحياء المجاورة وشكلها وتنظيمها وترتيبها وطبيعتها ومقارنتها مع الاسعار الدارجة للقطع المشابهة لها والمجاورة في المنطقة ، فاني اقدر سعر المتر المربع الواحد بـ 1.9 دينار وبالنتيجة تكون قيمتها المقدرة تساوي:

$$32400.470 \text{ م}^2 \times 2 \text{ د/م} = 64800.9 \text{ دينار}$$

(أربعة وستون ألفاً وثمانمائة دينار وتسعمائة فلس)

ثالثاً: الاسس المعتمدة في اعداد التقرير :

تم التقيد والاستناد على المهمة الموكولة الي من قبل هيئة المحكمة الموقرة ومراعياً لاحكام المواد (83 و 84 و 85 و 86) من قانون اصول المحاكمات المدنية ومراعياً ما ورد باحكام المواد (72 و 75 و 76) من قانون التنفيذ، مع الذكر اني مؤهل علمياً لحصولي على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وايضاً مؤهل فنياً ومهنيّاً وبالممارسة الفعلية بمجموع 7 سنوات من الخبرة العملية والممارسة الفنية.

وقمت باجراء خبرتي واعداد التقرير منفرداً وقمت بإعداد التقرير بعد أن استندت في اعداده على واقع حال العقار موضوع القضية وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضية من مخطط الاراضي وسند التسجيل كتاب التنظيم/ مخطط تنظيمي وباقي البيانات المسلمة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة والتي كانت كافية بالنهوض بمهمتي، وقد استغرق الوقت في اعداد التقرير ما بين العمل المهداني الذي قمنا من خلاله بزيارة موقع العقار بالطريقة العادية ، و 7 ساعة تقريباً لإعداد التقرير.

وهذه خبرتي اضعها بين يدي عدالتكم بكل حيادية واستقلالية وشفافية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

والله ولي التوفيق...

تحريراً في 2025/12/06

المهندس المدني

رامي النعامه